תקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה), התשע"ו–2016

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 145, 145א, 157א, 157ב ו־265 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה–1965[1] (להלן – החוק), ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, אני מתקין תקנות אלה:

חלק א': פרשנות

סימן א': הגדרות

הגדרות

1. בתקנות אלה –

"אחראי לביקורת על הביצוע" – מי שמונה לאחראי על ביצוע שלד הבניין, והוא מוסמך לתפקיד מן התפקידים המפורטים בתוספת הראשונה לתקנות המהנדסים והאדריכלים בבניין הנדון;

"אחראי לביצוע שלד הבניין" – מי שמונה לאחראי ביקורת על הביצוע מטעם בעל ההיתר, והוא מוסמך לתפקיד מן התפקידים המפורטים בפרט 2 בתוספת הראשונה לתקנות המהנדסים והאדריכלים בבניין הנדון;

"אישור זמני" – אישור זמני ליישום שיטת הבנייה החדשה, על כל צרופותיו שנתן גוף מוסמך ומצוינים בו שם השיטה, מספרה, תקופת תוקפה, מועד האישור הזמני, והמגבלות או התנאים ליישומה, ככל שהוטלו, פירוט הבדיקות והביקורות הנדרשות לבחינת יישום השיטה וכן כשירותו הנדרשת של הממונה על שיטת הבנייה החדשה;

"אישור קבוע" – אישור קבוע ליישום שיטת הבנייה החדשה, שנתן גוף מוסמך בתום תהליכי הבחינה והמעקב, שבסופם נקבע שאין צורך בהמשך מעקב, ובו מצוינים שם השיטה, מספרה, מועד האישור הקבוע והמגבלות או התנאים ליישומה, ככל שהוטלו;

"אשרור מקוון" – מתן הסכמה מקוונת, לאחר ביצוע אימות זהותו של המבקש אל מול מרשם האוכלוסין;

"בניין ראוי לשימוש" – מבנה שהסתיימה בנייתו למטרה שלשמה הוקם, לרבות מערכות הבניין והכנת חיבור המערכות האמורות לתשתיות הציבוריות;

"בעל שיטת הבנייה החדשה" – מזמין הליך הבחינה של שיטת הבנייה החדשה שהתקשר בהסכם עם גוף מוסמך לבחינת שיטת הבנייה החדשה;

"בעל היתר" – מי שעל שמו הוצא היתר;

"בעל תשתית" – בעלים, חוכר, מחזיק או מפעיל של תשתית בעל זיכיון או רישיון בנוגע לתשתית, חברה ממשלתית שעיקר עיסוקה בפיתוח תשתיות;

"בקר" – מי שמתקיימות בו ההוראות לפי סעיף 158כ לחוק;

"גוף מוסמך" – גוף שהסמיך שר הבינוי והשיכון, לבדוק ולאשר כי שיטת בנייה חדשה ראויה לשימוש, ובלבד שמצא השר כי התקיימו בו כל אלה:

(1) הוא בעל הכשרה מקצועית מתאימה;

(2) הובטח כי לא יתקיים לגביו ניגוד עניינים בפעולתו כגוף מוסמך;

[1] ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ד, עמ' 474.

סימן ד': שילוט באתר הבנייה

שלט באתר הבנייה

80. ניתן אישור תחילת עבודה, יציב בעל ההיתר, בחזית האתר, במקום בולט לעין, למשך כל תקופת הבנייה, שלט ברור וקריא הכולל, נוסף על הוראות לפי תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (הצבת שלטים על ידי קבלנים רשומים), התשל"ו–1976[26], ולפי תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), התשמ"ח–1988[27], פרטים אלה:

(1) שם הפרויקט או מהות העבודה, מספר ההיתר ומספר אישור תחילת עבודה;

(2) פרטי בעל ההיתר;

(3) פרטי האחראי לביקורת על הביצוע;

(4) פרטי מכון הבקרה האחראי לשלב בקרת הביצוע.

חלק ח': ביצוע ובקרת ביצוע

סימן א': בקרת מכון בקרה

אופן בקרת ביצוע על ידי מכון הבקרה

81. מכון הבקרה יערוך בקרת ביצוע על פי תקנות אלה ותקנות עבודת מכון בקרה.

דוח מסכם של מכון בקרה

82. מנהל בקרת הביצוע יודיע לבעל ההיתר ולרשות הרישוי אם תוצאות בקרת הביצוע נמצאו תקינות ויצרף להודעתו דוח מסכם כאמור בתקנות עבודת מכון בקרה.

סימן ב': בקרת רשות הרישוי

בקרת ביצוע מרחבית

83. (א) רשות הרישוי, באמצעות מפקחים שהוסמכו לפי סעיף 257א לחוק, תערוך באתר בקרה במהלך ביצוע העבודות בעניינים המפורטים בתקנה 40 (להלן – בקרת ביצוע מרחבית).

(ב) בקרת הביצוע המרחבית תכלול בקרה על המרכיבים המרחביים לפי התכניות, ההיתר וההנחיות המרחביות.

(ג) בקרה מרחבית תבוצע בשלבים אלה לפחות:

(1) בבנייה חדשה ובתוספת בנייה על הקרקע – סימון העמדת הבניין;

(2) גמר הקמת השלד;

(3) גמר הבנייה.

(ד) בקרה נוספת תיערך לפי הנדרש, ובמקרים אלה:

(1) התפטרות אחראי לביקורת על הביצוע או מבצע הפיקוח העליון ;

(2) קבלת הודעה בדבר הריסת מבנה;

(3) קבלת הודעת מכון הבקרה כאמור בתקנות עבודת מכון בקרה.

סימן ג': בקרת בעל ההיתר ונציגיו

אישור לשיטת בנייה חדשה

84. כללו ההיתר או הבקשה לאישור תחילת עבודה יישום שיטת בנייה חדשה – יהיה בידי הממונה על שיטת הבנייה החדשה אישור זמני או אישור קבוע לשיטת הבנייה החדשה.

סימון העמדת הבניין

85. לא תבוצע יציקת היסודות של בניין , אלא לאחר סימון העמדת הבניין על ידי מודד מוסמך.

---

[26] ק"ת התשל"ו, עמ' 1624.

[27] ק"ת התשמ"ח, עמ' 388.